

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1166/2532

บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

นายชาญยุทธ อมรรมวนิช

จำเลย

นายชาญยุทธ อมรรมวนิช จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 158)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 3,000,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 15 มกราคม 2526 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ หากไม่ชำระให้นำทรัพย์จำนองตามฟ้องขายทอดตลาดชำระหนี้ในกรณีที่ไม่มีพอจำนวนหนี้ให้บังคับจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยจนครบจำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137,136)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยใช้ทรัพย์สินของจำเลยที่จำนองและจำเลยได้นำหลักทรัพย์ของผู้มีชื่อมาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 115,129)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 6 ปี ก็ให้จำเลยหาประกัน
มาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ให้ศาลชั้นต้นตีราคาทรัพย์สินที่จำนองถ้าไม่พอชำระต้นเงิน
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มีกำหนด 6 ปี ก็ให้จำเลยหาประกัน
มาให้ครบภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่าง
ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ